



EL ISSSTE

Mtro. Cristian Ortega Barrera

¿Qué es?

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- Instituto encargado de otorgar seguridad social a los **trabajadores del Estado**.
- El Estado tiene una doble función:
 - Es **patrón**.
 - Es **sujeto obligado** a otorgar seguridad social.
- Fue fundado en **1969**.
- Es un **órgano público descentralizado**, con:
 - Personalidad jurídica propia.
 - Patrimonio propio.
 - Autonomía técnica.

FUNDAMENTO

- Fundamento constitucional: **artículo 123, apartado B, fracción XI.**
- Opera en favor de los trabajadores de los poderes de la Unión.
- Principales funciones:
 - Otorgar seguros.
 - Emitir resoluciones de pensiones.
 - Determinar y recaudar cuotas.
 - Administrar seguros, prestaciones y servicios.
 - Adquirir bienes y servicios necesarios.
 - Celebrar contratos.

ESTRUCTURA

- **Junta Directiva**

- Es el **órgano máximo** del Instituto.
- Integrada por **19 miembros**.
- Planea los servicios del Instituto.
- Conoce y aprueba informes.
- Establece y suprime delegaciones.
- Atiende asuntos relacionados con el Fondo de Vivienda y PENSIONISSSTE.

- **Director General**

- Representa al Instituto.
- Ejecuta los acuerdos de la Junta.
- Somete informes a aprobación.
- Expide manuales.
- Propone y remueve servidores públicos.
- Preside el Fondo de Vivienda y PENSIONISSSTE.

ESTRUCTURA

- **Comisión del Fondo de la Vivienda**

- Integrada por **18 miembros**.
- Resuelve operaciones del Fondo.
- Examina presupuestos, estados financieros y planes de trabajo.
- Establece reglas para el otorgamiento de créditos.

- **Comisión de Vigilancia**

- Integrada por **11 miembros con voz y voto**.
- Vigila el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias.
- Supervisa inversiones y recursos.
- Examina estados financieros y actuariales.

- **PENSIONISSSTE**

- Cuenta con una Comisión Ejecutiva de **18 miembros**.
- Tiene atribuciones equivalentes a las de la Comisión Ejecutiva de Vivienda.

RÉGIMEN OBLIGATORIO

- La Ley del ISSSTE contempla:
 - **Régimen obligatorio**
 - **Régimen voluntario**
- **Seguros obligatorios**
 - Salud.
 - Riesgos de trabajo.
 - Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
 - Invalidez y vida.
 - También contempla como prestaciones y servicios obligatorios:
 - Préstamos hipotecarios.
 - Préstamos personales.
 - Servicios sociales y culturales.

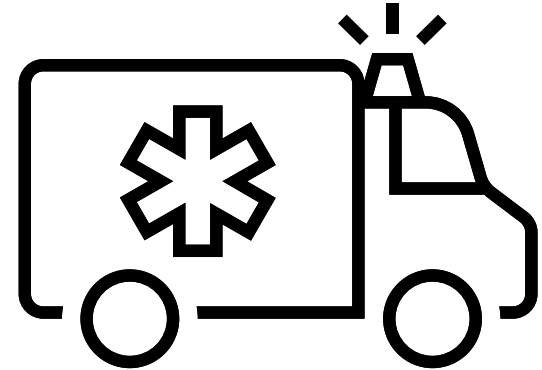


CUOTAS

- El trabajador debe cubrir sus **cuotas** para ser derechohabiente.
- Las aportaciones se calculan sobre el **sueldo básico**.
- Establece como límites:
 - Mínimo: salario mínimo.
 - Máximo: **10 veces el salario mínimo**.
- Las instituciones gubernamentales realizan la retención de las cuotas.
- Se enteran **quincenalmente**.

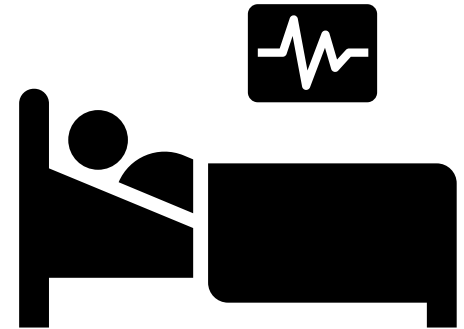
Seguro de Salud

- Su finalidad es:
 - Proteger, promover y restaurar la salud.
- Comprende:
 - Atención preventiva.
 - Atención curativa.
 - Maternidad.
 - Rehabilitación física y mental.



Seguro de Salud

- **Medicina preventiva**
- Vacunación.
- Detección de padecimientos.
- Educación para la salud.
- Salud reproductiva y planificación familiar.
- Atención materno-infantil.
- Salud bucal y nutrición.
- Salud mental.
- Prevención y rehabilitación.



Seguro de Salud

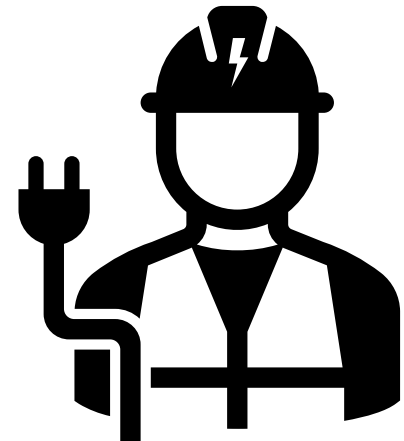
- **Medicina curativa**
- Medicina familiar y de especialidades.
- Traumatología y urgencias.
- Oncología.
- Atención quirúrgica y hospitalaria.
- Farmacia y rehabilitación.
- Atención obstétrica y apoyo a la lactancia.
- Los servicios también se extienden a los **familiares beneficiarios**.

Conservación de derechos

- El trabajador que cause baja, renuncie o termine su relación laboral conserva el seguro de salud durante **2 meses**.
- Requisito:
 - Haber recibido el servicio durante **6 meses ininterrumpidos**.
- Una enfermedad puede generar una pensión.
- La pensión se suspende cuando el trabajador regresa al servicio.

Seguro de Riesgos de Trabajo

- Se considera riesgo de trabajo el ocurrido:
 - Con motivo o en ejercicio del trabajo.
 - Durante traslados al domicilio o estancia infantil y viceversa.
 - Incluye muerte o desaparición derivada de actos delictivos.
- Puede producir:
 - Incapacidad temporal.
 - Incapacidad parcial.
 - Incapacidad total.
 - Muerte.
 - Desaparición derivada de un delito.



Calificación y exclusiones

- El ISSSTE califica los riesgos conforme a los reglamentos.
- La calificación puede impugnarse mediante **inconformidad en 30 días naturales**, acompañada de dictamen de especialista.
- No se considera riesgo, entre otros casos:
 - Accidente en estado de ebriedad, narcotización o drogadicción.
 - Lesión provocada por el propio trabajador.
 - Intento de suicidio.
 - Riña.
 - Enfermedades crónico-degenerativas o congénitas sin relación con el trabajo.

Prestaciones por riesgo de trabajo

- El trabajador puede recibir:
 - Atención médica, quirúrgica y farmacéutica.
 - Hospitalización.
 - Prótesis y ortopedia.
 - Rehabilitación.
- **Según la incapacidad**
 - **Temporal:** licencia del **100% del salario** cuando existe inhabilitación total.
 - **Parcial:** se valúa conforme a la Ley Federal del Trabajo.
 - **Total:** genera una pensión.
- A los **65 años**, esta pasa a ser de retiro.

Fallecimiento por riesgo de trabajo

- Los familiares beneficiarios tienen derecho a una pensión.
- Corresponde al **100% del salario básico del trabajador**.
- Se contrata con una aseguradora.
- Puede recibirse:
 - En una sola exhibición.
 - Mediante rentas.

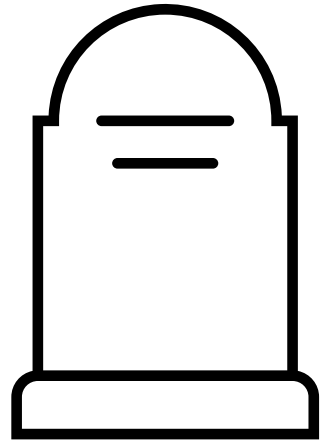


Seguro de Invalidez y Vida

- **Pensión por invalidez**
- Protege frente a:
 - Invalidez.
 - Muerte.
- **Requisitos principales**
 - Inhabilitación física o mental.
 - La causa debe ser **ajena al trabajo**.
 - Cotización de:
 - 5 años, como regla general.
 - 3 años, si la invalidez es del 75% o más.
- **Pensión**
 - Corresponde al **50% del salario**.
 - Se otorga inicialmente por **2 años de adaptación**.
 - Posteriormente puede hacerse definitiva.
 - Se contrata con una aseguradora.
 - Se suspende si el trabajador reanuda labores.

Pensión por muerte

- En caso de fallecimiento puede otorgarse pensión por:
 - Viudez
 - Concubinato
 - Orfandad
 - Ascendencia
 - Requisito
- Haber cotizado durante **3 años**.
- **Prelación**
 - Cónyuge.
 - Hijos.
 - Deudos restantes.
- También se contempla cuando el trabajador **desaparece por más de un mes**.



Retiro, Cesantía y Vejez

- **Cuenta Individual**

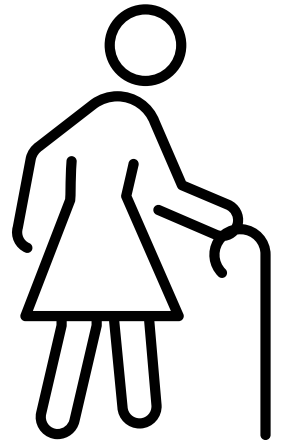
- Todo trabajador debe contar con una **Cuenta Individual**.
- Puede ser administrada por:
 - PENSIONISSSTE.
 - La administradora que el trabajador elija.
- Si ha cotizado en el IMSS, los recursos pueden acumularse en una sola cuenta.

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada

- Requisitos:
 - Tener **60 años**.
 - Estar privado de fuente de ingresos.
 - Contar con **25 años de cotizaciones reconocidas**.
- **Modalidades**
 - **Renta vitalicia**, contratada con una aseguradora.
 - **Retiros programados**, conservando los recursos en la cuenta individual.
 - Si no se cumplen los requisitos, pueden retirarse los recursos en **una sola exhibición**.

Pensión por Vejez

- Requisitos:
- Tener **65 años**.
- Contar con **25 años de cotizaciones reconocidas**.
- Modalidades:
 - Retiros programados.
 - Renta vitalicia.



Medios de impugnación

- **Inconformidad**
- **Reconsideración**
- **Juicio contencioso administrativo**
- **Amparo indirecto**



Medios de impugnación

- **Inconformidad**

- Se relaciona principalmente con:
- Prestación de servicios de salud.
- Cálculo de riesgos.
- También puede involucrar:
- Errores en cuotas.
- Errores en pensiones.
- Negativa de créditos.
- Afectación de derechos de seguridad social.

Medios de impugnación

- **Reconsideración**
- Procede en cuestiones como:
 - Reembolsos.
 - Atención médica.
- **Plazo**
- **10 días hábiles** posteriores a la resolución.
- **Procedimiento**
- Se presenta por escrito ante la **Unidad de Atención al Derechohabiente**.
- Debe acompañarse, entre otros documentos, de:
 - Copia de la resolución.
 - Identificación.
 - Pruebas.
- **Resolución**
- El plazo señalado es de **45 días hábiles**.
-

Medios de impugnación

- **Vía contenciosa y amparo**
- **Tribunal Federal de Justicia Administrativa**
 - Puede acudirse ante este Tribunal por situaciones como:
 - Rechazo de una pensión.
 - Montos incorrectos.
- **Amparo indirecto**
 - Procede frente a actos de autoridad que se estimen violatorios de derechos humanos.
 - Plazo de **15 días hábiles**.
- Se presenta ante el **Juez de Distrito**.
- Situaciones urgentes como:
 - Negativa grave del servicio.
 - Peligro inminente.